

1506056-55.2022.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado. Os investigadores hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico intenso, nas proximidades da Fundação Casa, depois que permaneceram de campana em uma viatura descaracterizada e puderam observar o acusado em movimentação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1506056-55.2022.8.26.0114 controle:2022/000225

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2052991/2022 - 05º D.P. CAMPINAS, 23215052 - 05º D.P. CAMPINAS, 296/22/305 - 05º D.P. CAMPINAS, 2052991/2022 - 05º D.P. CAMPINAS, 2052991 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 296/22/305 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LINEIRO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

BRUNO LINEIRO, RG nº 71.271.721/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 24.02.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 48/49). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 64 e 67). A denúncia foi recebida aos 17.03.22, sendo o acusado citado aos 26.03.22 (fls. 69 e 114). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi realizado o interrogatório do réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, oralidade, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 07/11, 17, 21/22, 33/35 e 73/75). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em juízo o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado. Os investigadores hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico intenso, nas proximidades da Fundação Casa, depois que permaneceram de campana em uma viatura descaracterizada e puderam observar o acusado em movimentação típica de mercancia, servindo os ocupantes dos veículos que por ali passavam. Ao perceber que estava sendo observado o acusado fugiu, embrenhando-se num matagal de difícil acesso. À tarde retornaram com outra viatura descaracterizada e viram o acusado novamente no local, agora interagindo com outro indivíduo que carregava uma mochila. Ao vislumbrarem que seriam abordados ambos tentaram fugir, sendo o acusado detido depois que dispensou 15 porções de maconha. Com ele também havia 20 reais em dinheiro, em notas trocadas, de pequeno valor. Indagado a respeito, ele confessou-lhes informalmente o tráfico. E não há por que negar crédito às palavras dos investigadores de polícia, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos investigadores de polícia, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o réu foi surpreendido em local de tráfico intenso, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia. A propósito: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 -

Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). Note-se que a abordagem não ocorreu por acaso, mas sim porque os investigadores já tinham visto o acusado na parte da manhã em movimentação típica de mercancia, servindo os ocupantes dos veículos que por ali passavam. Naquela oportunidade o acusado conseguiu fugir, escondendo-se num matagal. Posteriormente, na parte da tarde, retornou para o mesmo local na posse das substâncias já prontas para venda. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A majorante também merece subsistir uma vez que a infração foi cometida nas proximidades de uma Fundação Casa, em plena quarta-feira, durante o dia. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 39 - proc. nº 0001534-30.2013). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 38 - proc. 0002410-46.2017). Acréscimo de mais 1/6, resultando na reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) os fatos se deram nas proximidades de um estabelecimento de atendimento socioeducativo ao adolescente, razão pela qual, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em mais 1/6, resultando na reprimenda de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, inclusive específica, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 12ª Câmara Campinas v.u. j. 30.03.21 Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente específico, esteve preso desde o flagrante e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele

continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 225/22 e CONDENO O RÉU BRUNO LINEIRO, RG nº 71.271.721/SP, a cumprir 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 793 dias-multa, unidade igual a 1/30

do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 21 de junho de 2022. Eu SLA, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA